

2° JUZGADO CIVIL - SEDE ANEXO

EXPEDIENTE : 01185-2025-0-1201-JR-CI-02
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : CERCEDO FALCON, JUANA SILVIA
ESPECIALISTA : HUMBERTO ROSAZZA BERROSPÍ
DEMANDADO : VILLAVICENCIO RIVERA, KATHERINE
DEMANDANTE : COOP. DE A. Y C. SENOR DE LOS MILAGROS

Resolución Nro.04

Huánuco, once de mayo

Del año dos mil veintiséis.

AUTOS Y VISTOS: con el escrito

signado **N°6345-2026**, presentado el demandante COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SEÑOR DE LOS MILAGROS, al principal: **TÉNGASE** presente la presentación del Certificado Registral Inmobiliario; al otro si digo, a lo solicitado que se convoque a remate del bien inmueble materia de ejecución, **Y CONSIDERANDO:**

PRIMERO: Conforme lo dispone el primer párrafo del artículo 731º del Código Procesal Civil, modificado por Ley N° 30229 *“Aprobada la tasación o siendo innecesaria esta, el Juez convocará a remate. El remate o la subasta de bienes muebles e inmuebles se efectúan por medio del Remate Judicial Electrónico (REM@JU) si no existe oposición de ninguna de las partes o de terceros legitimados de ser el caso, conforme con la ley especial sobre la materia”*; y siendo el estado del proceso el de ejecución forzada, corresponde continuarse con los actos de ejecución, esto es el remate del bien otorgado en garantía real de Hipoteca, acotándose que existe una valorización convencional respecto del inmueble materia de ejecución;

SEGUNDO: Conforme se tiene señalado en la Resolución Administrativa N° 000171-2021-PCSJHN-PJ, de fecha cuatro de mayo del dos mil veintiuno, se dispuso la puesta en marcha del Servicio de Remates Electrónicos Judicial –REM@JU – en la Corte Superior de Justicia de Huánuco; y verificándose que en el caso de autos cumple con los requisitos establecidos en el artículo 12^º de la Ley N° 30229 y artículo 13.1² del Reglamento de dicha Ley, es procedente ordenarse el remate judicial electrónico.

¹ **Artículo 12º:** Condiciones para remate por internet:

El remate electrónico judicial a través del REM@JU procede al cumplirse con los siguientes requisitos:

- a) Que se cumpla con el pago del arancel por concepto de remate.
- b) Que, en su circunscripción jurisdiccional, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial haya dispuesto el remate electrónico judicial por REM@JU en función de las facilidades y condiciones tecnológicas existentes.
- c) Que, verificadas las condiciones anteriores, el juez dicte la resolución que disponga el remate electrónico judicial identificando en aquella un resumen descriptivo del bien incluidas las cargas y los gravámenes, de ser el caso, y el monto de su valorización.

TERCERO: Es pertinente señalar a las partes, que conforme a los lineamientos establecidos para el remate judicial electrónico, el órgano jurisdiccional al disponer dicho remate, **emitirá una única resolución, la cual dará cobertura no solo a la primera sino de manera automática a la segunda y de ser el caso a la tercera convocatoria;** esto es si el remate es declarado desierto en la primera convocatoria; la segunda y de ser el caso la tercera será generada automáticamente en el sistema REM@JU, y sin que sea necesario emitir nueva resolución por el órgano jurisdiccional, ello conforme lo dispone el artículo 13° de la Ley N° 30220, que señala:

13.1 *En caso de que no se hayan inscrito usuarios postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base, el remate se declara desierto. En este supuesto, el Remate Electrónico Judicial (REM@JU) debe reprogramar una segunda convocatoria con la reducción en un quince por ciento sobre el precio base del bien o bienes materia de remate electrónico judicial.*

13.2 *De no presentarse ofertas en la segunda convocatoria, se procede a una tercera convocatoria, reduciendo en quince por ciento el precio base de la convocatoria anterior sobre el precio base del bien o bienes materia de remate electrónico judicial. Y en el supuesto que en la tercera convocatoria no haya postores, se culmina el procedimiento de remate electrónico judicial, estado en el cual se procede conforme a las normas del Código Procesal Civil o a la norma que lo sustituya.*

CUARTO: Conforme lo dispone el artículo 14° del Reglamento de la Ley N° 30229, son causales para la oposición al remate electrónico judicial, las siguientes:

- a) Que, en la circunscripción jurisdiccional donde se dispone el remate no se encuentre implementado el REM@JU; o*
- b) Que, en el lugar donde se ubica el bien o se dispone el remate no existan las facilidades tecnológicas necesarias para acceder al REM@JU, lo cual debe ser verificado por el Poder Judicial en atención a la información que brinde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.*

² **Artículo 13.-** Procedencia del Remate de bienes a través del REM@JU

13.1 El remate de bienes muebles e inmuebles se realiza por medio del REM@JU, en mérito a la resolución a que se refiere el artículo 731 del Código Procesal Civil. Para estos efectos, debe verificarse las condiciones señaladas en el artículo 12 de la Ley.

El plazo para interponer la oposición al remate mediante el REM@JU, prevista en el último párrafo del artículo 12° de la Ley, es de tres (3) días hábiles siguientes de haber quedado firme la resolución judicial que ordena el remate.

La oposición se interpone ante el Juez que dispuso el remate mediante los mecanismos que disponga el Poder Judicial.

La oposición se resuelve en el plazo de tres (3) días hábiles de formulada, sin necesidad de correr traslado, mediante resolución motivada e inimpugnable.

En consecuencia, atendiendo a lo antes señalado, **SE RESUELVE:**

- 1) **CONVOCAR A REMATE ELECTRÓNICO JUDICIAL**, por tanto, **PROCÉDASE** al **REIMATE** del bien inmueble ubicado PSJ JAVIER HERAUD AA. HH ANTONIO RAYMONDI-SECTOR 5 SAN LUIS DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA DE HUANUCO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO INSCRITA EN PARTIDA ELECTRONICA N°11144301, DEL REGISTRO DE PROPIEDAD INMUBELE DE LA OFICINA REGISTRAL N°VIII – SEDE HUANCAYO – OFICINA REGISTRAL DE HUÁNUCO, GRAVAMEN que se efectuará por el monto de **CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 43/100 SOLES (S/ 41,795.43)**, iniciando con la **PRIMERA CONVOCATORIA**.
- 2) En caso de declararse desierto la primera convocatoria del remate judicial electrónico, convóquese **AUTOMÁTICAMENTE** por el REM@JU al remate en **SEGUNDA CONVOCATORIA**, y de ser el caso en **TERCERA CONVOCATORIA**.
- 3) **ESPECIFICACIONES SOBRE EL BIEN A REMATAR Y EL REMATE:**
 - a) **DESCRIPCIÓN DEL BIEN INMUEBLE:** ubicado PSJ. JAVIER HERAUD AA. HH ANTONIO RAYMONDI-SECTOR 5 SAN LUIS DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA DE HUANUCO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO INSCRITA EN PARTIDA ELECTRONICA N°11144301, DEL REGISTRO DE PROPIEDAD INMUBELE DE LA OFICINA REGISTRAL N°VIII – SEDE HUANCAYO – OFICINA REGISTRAL DE HUÁNUCO.
 - b) **CARGAS Y GRAVAMENES:**

1. **Asiento D0001 de la Partida N° 11144301, -** Registro de la Propiedad Inmueble de la Zona Registral N° VIII-Sede Huancayo- Oficina Registral de Huánuco, se encuentra en Constitución de hipoteca, teniendo como deudora a KATHERINE VILLAVICENCIO RIVERA y acreedor hipotecario a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SEÑOR DE LOS MILAGROS LTDA, con RUC N° 20162333586, sobre el inmueble objeto de esta partida hasta por la suma de S/ 68,000.00, en favor del acreedor hipotecario, garantizando un préstamo de S/ 51,000.00.

c) TASACIÓN COMERCIAL:

El valor comercial del inmueble es la suma de **SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE Y 84/100 SOLES (S/ 72,489.84)**, según los documentos que obran en autos.

d) PRECIO BASE DEL REMATE:

➤ **PRIMERA CONVOCATORIA:** Las dos terceras (2/3) del valor de la tasación que asciende a la suma de **CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS CON 56/100 SOLES (S/ 48,326.56)**.

➤ **SEGUNDA CONVOCATORIA:** La base de la postura será las dos terceras (2/3) del valor de la tasación con reducción del **15%**, ascendiendo a la suma de **CUARENTA Y UN MIL SETENTA Y SIETE CON 58/100 SOLES (S/ 41,077.58)**.

➤ **TERCERA CONVOCATORIA:** La base de la postura será las dos terceras (2/3) del valor de la tasación con reducción del **15%** adicional a la cantidad que sirvió de base a la anterior subasta, ascendiendo a la suma de **TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS QUINCE CON 94/100 SOLES (S/ 34,915.94)**.

e) OBLAJE: El postor deberá oblar el 10% de la tasación en depósito electrónico judicial, en la moneda de tasación conforme al artículo 17° del Reglamento de la Ley N° 30229; **así como** el arancel correspondiente

donde debe constar el número de expediente, juzgado y número documento nacional de identidad³.

f) **PUBLICACIÓN: PROCÉDASE** a la **PUBLICACIÓN EN EL PORTAL WEB DEL PODER JUDICIAL** del aviso de convocatoria respectivo conforme al artículo 15º de la Ley N° 30229, **FÍJESE** los carteles en el local del Juzgado y en el inmueble sub litis, para ello **DISPONGO** que la Especialista Legal, una vez quede consentida la presente resolución (por el solo transcurso del plazo) sin necesidad de expedir resolución que la declare, proceda a realizar el **REGISTRO** de la presente resolución en el sistema REM@JU y la **PUBLICACIÓN** del aviso de convocatoria en el portal web del Poder Judicial, debiendo continuar con el procedimiento, previniendo todos los plazos correspondientes, **BAJO RESPONSABILIDAD**.

4) **SE EXHORTA** a los postores que para participar válidamente deberán crear una casilla electrónica SINOE del Poder Judicial, asimismo, realizar el registro correspondiente en el aplicativo virtual del REM@JU, el cual se encuentra en la página web del Poder Judicial y efectuar los pagos correspondientes conforme al Cuadro de Valores de Aranceles Judiciales para el Ejercicio Gravable del año 2026.

5) **NOTIFÍQUESE** conforme a ley.

³ **Artículo 17.- Pago de oblaje**

17.1 El pago del oblaje se efectúa en la moneda en que se realizó la tasación del bien.

17.2 La exclusión del ejecutante o del tercero legitimado del pago del oblaje, no exonera de la declaración jurada sobre fondos lícitos.

17.3 El usuario postor debe ingresar en el REM@JU los datos de referencia de los depósitos del arancel y del oblaje, correspondientes.

2° JUZGADO CIVIL - SEDE ANEXO

EXPEDIENTE : 01185-2025-0-1201-JR-CI-02

MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS

JUEZ : CERCEDO FALCON, JUANA SILVIA

ESPECIALISTA : HUMBERTO ROSAZZA BERROSPÍ

DEMANDADO : VILLAVICENCIO RIVERA, KATHERINE

DEMANDANTE : COOP. DE A. Y C. SENOR DE LOS MILAGROS

RESOLUCION N° 05.-

Huánuco, primero de julio

Del año dos mil veintiséis.

AUTOS Y VISTOS: Dando cuenta en la fecha con autos, con atención al escrito N° 12113-2026, Y CONSIDERANDO:

PRIMERO. - Que conforme lo prescribe el artículo 407 del Código Procesal Civil, antes que la resolución cause ejecutoria, el Juez puede, de oficio o a pedido de parte y sin trámite alguno, corregir cualquier error material evidente que contenga, siendo que los errores numéricos y ortográficos pueden corregirse incluso durante la ejecución de la resolución. (...),

SEGUNDO. - Que, verificado en la fecha los autos, se tiene que por resolución N° 04 de fecha once de mayo del año en curso, se convocó a remate electrónico judicial, disponiéndose se proceda a remate del bien inmueble materia de ejecución;

TERCERO. - Que, es el caso que, al expedir la citada resolución, se ha incurrido en errores involuntarios específicamente en la parte resolutive, cuando se consigna:

- 1) **CONVOCAR A REMATE ELECTRÓNICO JUDICIAL**, por tanto, **PROCÉDASE al REMATE** del bien inmueble ubicado PSJ JAVIER HERAUD AA. HH ANTONIO RAYMONDI-SECTOR 5 SAN LUIS DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA DE HUANUCO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO INSCRITA EN PARTIDA ELECTRONICA N°11144301, DEL REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE DE LA OFICINA REGISTRAL N°VIII – SEDE HUANCAYO – OFICINA REGISTRAL DE HUÁNUCO, GRAVAMEN que se efectuará por el monto de **CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 43/100 SOLES (S/ 41,795.43)**, iniciando con la **PRIMERA CONVOCATORIA.**; *asimismo en:*
- 3) **ESPECIFICACIONES SOBRE EL BIEN A REMATAR Y EL REMATE:**
 - a) **DESCRIPCIÓN DEL BIEN INMUEBLE:** ubicado PSJ. JAVIER HERAUD AA. HH ANTONIO RAYMONDI-SECTOR 5 SAN LUIS DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA DE HUANUCO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO INSCRITA EN PARTIDA ELECTRONICA N°11144301, DEL REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE DE LA OFICINA REGISTRAL N° VIII – SEDE HUANCAYO – OFICINA REGISTRAL DE HUÁNUCO.

Cuando lo correcto acorde a los actuados es como sigue:

- 1) **CONVOCAR A REMATE ELECTRÓNICO JUDICIAL**, por tanto, PROCÉDASE al REMATE del bien inmueble: **LOTE 9 DE LA MANZANA “D” CON FRENTE AL PASAJE JAVIER HERAUD DEL AA. HH ANTONIO RAYMONDI SECTOR 5 DE SAN LUIS, DEL DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO** INSCRITA EN PARTIDA ELECTRONICA N°11144301, DEL REGISTRO DE PROPIEDAD INMUBELE DE LA OFICINA REGISTRAL N°VIII – SEDE HUANCAYO – OFICINA REGISTRAL DE HUÁNUCO.
- 3) **ESPECIFICACIONES SOBRE EL BIEN A REMATAR Y EL REMATE:**
 - a) **DESCRIPCIÓN DEL BIEN INMUEBLE:** ubicado **LOTE 9 DE LA MANZANA “D” CON FRENTE AL PSJ JAVIER HERAUD DEL AA. HH ANTONIO RAYMONDI SECTOR 5 DE SAN LUIS, DEL DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO** INSCRITA EN PARTIDA ELECTRONICA N°11144301, DEL REGISTRO DE PROPIEDAD INMUBELE DE LA OFICINA REGISTRAL N° VIII – SEDE HUANCAYO – OFICINA REGISTRAL DE HUANUCO.

TERCERO. - Que, estando a ello, y siendo susceptible de corrección, debe de procederse al mismo, ello a efectos de evitar nulidades futuras.

Por estos fundamentos, y de conformidad con el artículo 407 del Código Procesal Civil,
SE RESUELVE:

CORREGIR la resolución N° 04 de fecha once de mayo del año dos mil veintiséis, únicamente en los siguientes extremos, los cuales quedan redactados válidamente como siguen:

- 1) **CONVOCAR A REMATE ELECTRÓNICO JUDICIAL**, por tanto, PROCÉDASE al REMATE del bien inmueble: **LOTE 9 DE LA MANZANA “D” CON FRENTE AL PASAJE JAVIER HERAUD DEL AA. HH ANTONIO RAYMONDI SECTOR 5 DE SAN LUIS, DEL DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO** INSCRITA EN PARTIDA ELECTRONICA N°11144301, DEL REGISTRO DE PROPIEDAD INMUBELE DE LA OFICINA REGISTRAL N°VIII – SEDE HUANCAYO – OFICINA REGISTRAL DE HUÁNUCO.
- 3) **ESPECIFICACIONES SOBRE EL BIEN A REMATAR Y EL REMATE:**
 - b) **DESCRIPCIÓN DEL BIEN INMUEBLE:** ubicado **LOTE 9 DE LA MANZANA “D” CON FRENTE AL PSJ JAVIER HERAUD DEL AA. HH ANTONIO RAYMONDI SECTOR 5 DE SAN LUIS, DEL DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO** INSCRITA EN PARTIDA ELECTRONICA N°11144301, DEL REGISTRO DE PROPIEDAD INMUBELE DE LA OFICINA REGISTRAL N° VIII – SEDE HUANCAYO – OFICINA REGISTRAL DE HUANUCO.

Manteniéndose incólume lo demás consignado en la resolución. **NOTIFICANDOSE** conforme a ley. -